

ANALISI DEGLI OBBLIGHI, PENALI E RESPONSABILITÀ DEL CONFERENTE

Contratto di Protezione Grano Duro Nazionale Convenzionale — Raccolto 2027

1. QUADRO NORMATIVO E QUALIFICA DELLE PARTI

D.LGS. N. 198/2021

• **Disciplina di Settore:** Piena conformità all'**art. 3 del D.Lgs. n. 198/2021** sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

2. OBBLIGHI PRIMARI DI CONSEGNA E QUANTITÀ DETERMINATA

PARAMETRI & IMPEGNI

• **Quantità Rigorosamente Fissa:**

La quantità contrattuale pattuita è **tassativa ed inderogabile**. Il Venditore è tenuto al suo integrale rispetto.

• **Termine e Modalità di Resa:**

La merce deve essere consegnata presso il **Centro di Raccolta indicato in contratto a cura e spese integrali del conferente**, entro e non oltre la data di chiusura della campagna di raccolta 2027. Anche in caso di ritiro concordato in azienda agricola ("sotto trebbia"), le spese e i rischi del trasferimento al centro di stoccaggio gravano sull'agricoltore.

• **Qualità della Partita:** merce che non raggiunga le qualità minime ma resti commerciabile, il conferente non è liberato dall'obbligo di consegna; il prezzo verrà declassato secondo i parametri riportati in contratto.

Il prezzo pattuito a termine (PDT) pieno si applica esclusivamente alla merce conforme alla qualifica **"FINO"** (Peso Specifico ≥ 78 kg/hl e Proteine $\geq 13,50\%$).

Resta comunque ferma per CAI la facoltà di pretendere la penale per inadempimento qualitativo in caso di comportamenti scorretti.

• **Obbligo Espresso di Riacquisto sul Mercato:**

Qualora la produzione effettivamente raccolta sui terreni aziendali risulti insufficiente a raggiungere il quantitativo pattuito, il conferente ha **l'obbligo inderogabile di procurarsi a proprie spese sul mercato prodotto sostitutivo** della medesima qualità e consegnarlo a CAI.

• **Assunzione del Rischio Climatico:**

Il Venditore si assume espressamente il **RISCHIO INTEGRALE per impossibilità sopravvenuta** della consegna della quantità e qualità pattuita, anche laddove la mancata o minore produzione dipenda da cause totalmente indipendenti dalla propria responsabilità, quali **fenomeni atmosferici avversi, siccità prolungata, alluvioni, grandine, calamità naturali o cause di forza maggiore**.

3. PENALI PER MANCATA CONSEGNA

SU EVENTUALE RICHIESTA DI CAI

Il Venditore, su eventuale richiesta di CAI, deve versare:

- 1 Quota Fissa di Gestione:** Pagamento integrale dell'“Onere di Amministrazione” fissato per la scelta contrattuale dedotta in inadempienza.
- 2 Quota Differenziale di Mercato:** Somma pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo pattuito a contratto (PDT) e il maggior prezzo medio calcolato sui valori massimi della categoria di appartenenza rilevati dai bollettini della **CCIAA territorialmente competente nel mese di LUGLIO 2027**, moltiplicata per le tonnellate non consegnate.
- 3 Risarcimento Danni Ulteriori:** CAI si riserva espressamente il diritto di addebitare i costi logistici straordinari, i maggiori oneri per acquisti sostitutivi d'urgenza, le perdite economiche subite dalla **risoluzione o chiusura forzata dei contratti derivati di copertura finanziaria (futures)** stipulati sui mercati a termine e la perdita delle premialità di filiera.
- 4 Rinuncia alla Riduzione Giudiziale della Penale:** L'agricoltore, mediante espressa doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie, **rinuncia formalmente ad adire il Giudice per ottenere la riduzione equitativa dell'ammontare della penale ex art. 1384 C.C.**

5. IMPEGNI AGRONOMICI, SANITARI E DI COLTIVAZIONE

DISCIPLINARE DI CAMPO

• Semente Certificata e No OGM

Utilizzo esclusivo di sementi controllate e certificate di provenienza certificata.

• Delimitazione Terreni della Coltivazione

Individuazione certa delle superfici condotte sotto contratto.

• Lotta Obbligatoria alla Cimice

Le cariossidi danneggiate da cimice hanno **tolleranza zero (0%)**

• Divieto Fanghi e Trattamenti Post-Raccolta

Divieto assoluto di fanghi e trattamenti di conservazione post-raccolta.

• Prevenzione Contaminazioni da Macchine

Scongiorare qualsiasi inquinamento accidentale da grani teneri, semi estranei o corpi inerti.

• Diritto di Ispezione in Campo

Accesso garantito in campo per verifiche da parte del Personale Tecnico CAI.

7. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, DOCUMENTALI E DOGANALI

TRACCIABILITÀ

- **DDT:** Documento di Trasporto regolare ad ogni conferimento.
- **Quaderno di Campagna e Fascicolo Aziendale:** Disponibili e aggiornati a richiesta di CAI.
- **Dichiarazione Doganale a Lungo Termine (Pag. 6):** Sottoscrizione formale della dichiarazione di origine preferenziale UE (Italia).

8. CLAUSOLE GIURIDICHE VINCOLANTI E LIMITAZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI LEGALI

- **Divieto di Cessione del Credito e del Contratto:** Salva preventiva autorizzazione scritta di CAI.
- **Compensazione Convenzionale dei Debiti verso CAI:** Attuabile direttamente con il credito post-conferimento.
- **Vizi Occulti della Partita:** Diritto di denuncia entro 15 giorni da parte di CAI.
- **Foro Esclusivo Territoriale:** Tribunale di Bologna.

Puoi visionare il contratto completo presso la tua Agenzia CAI di fiducia.